

1501075-34.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... de custódia ela prosseguiu no tráfico de drogas, aonde a Autoridade Policial através de mandado de busca realizou a prisão dela novamente em flagrante por tráfico de drogas. Após essa segunda prisão por tráfico de drogas eu não tive mais conhecimento de onde ela, se ela se mudou para outro lugar, ou se está presa, não tive mais. Até as denúncias cessaram por isso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1501075-34.2020.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 03 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501075-34.2020.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIRA FERREIRA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MAÍRA FERREIRA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 21h05, na Rua Rui Barbosa, nº 151, Vila Independência, nesta cidade e comarca de Tupã, a denunciada, já qualificada, trazia consigo e tinha em depósito, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 0,83 gramas (peso bruto de 8,27g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/11 e laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 13/15).

Segundo se apurou, a denunciada promovia o tráfico de entorpecentes no local dos fatos e, para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, e destinadas ao consumo de terceiros. Então, na ocasião dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram a denunciada no portão de sua residência entregando algo para uma pessoa desconhecida, que recebeu o objeto, colocou em suas vestes e evadiu-se do local.

Ocorre que a denunciada percebeu a aproximação dos milicianos e saiu correndo para dentro da residência, ocasião em que os policiais foram ao seu encalço e visualizaram ela dispensando alguns objetos no tanque de lavar roupas. Ato contínuo, os policiais foram verificar os objetos dispensados pela denunciada e encontraram, dentro do tanque de lavar roupas, 10 porções de cocaína, em forma de crack, que estavam embaladas separadamente para venda.

A denunciada foi revistada por uma policial feminina e com ela foi encontrada a quantia de R\$ 10,00 reais, em notas de R\$ 2,00 reais.

Os policiais ainda realizaram busca no imóvel e encontraram no quarto da denunciada a quantia de 264,00 reais em notas fracionadas e em moedas.

A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a atitude da denunciada, que tentou empreender fuga, as informações prévias acerca do envolvimento dela com o tráfico de drogas, a abordagem policial e as demais circunstâncias indicam que a droga encontrada era destinada à venda ilícita”.

A denúncia foi recebida em 08/06/2021 (fls.119/121).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunha(s), sendo, após, interrogada a ré.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação. A Defesa pugnou, preliminarmente, pela violação de domicílio e nulidade probatória e, no mérito, requereu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa.

Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea “b” do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

No caso em tela, consoante as provas orais colhidas em Juízo, os policiais militares flagraram a ré vendendo drogas a usuários, sendo que, ao avistar a viatura, a ré empreendeu fuga para sua residência e os policiais iniciaram perseguição. No interior da residência, a ré tentou dispensar as drogas dentro do tanque de lavar roupa.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que a ré estava em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) - grifei

Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de violação de domicílio pelos policiais militares quando dos procedimentos que levaram à prisão em flagrante. Ilícitude probatória. Pedido de trancamento da ação penal. Desnecessidade da custódia cautelar. 1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 2. O ingresso regular na casa alheia depende da existência de justa causa para a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas, sacrificando-se a garantia constitucional. 3. Ação policial que foi precedida de denúncia que apontava para um imóvel como ponto de tráfico de drogas. Indivíduo que, ao avistar, a viatura teria ingressado correndo para o interior da casa, Conduta que fornece, em exame sumário, um quadro de justa causa para o ingresso. Questões que demandam aprofundamento probatório no curso da ação penal de conhecimento. 4. Paciente que foi beneficiado com liminar concedida em sede de habeas corpus. Prisão preventiva revogada com a imposição de medidas cautelares alternativas. Registro de descumprimento de medida de recolhimento

domiciliar noturno. Imposição da prisão preventiva que atendeu ao disposto no art. 312, par. primeiro do CPP. Periculum libertatis demonstrado. Insuficiência das medidas cautelares alternativas revelada. 5. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21779035620218260000 SP 2177903-56.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 03/09/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021) - grifei

Apelação. Tráfico de drogas e receptação. Recurso defensivo. Alegação de ilicitude das provas colhidas diante da violação de domicílio. Alegação de inexistência de situação de flagrância ou mesmo de ordem judicial autorizadora do ingresso na residência. Cerceamento de defesa. Produção de prova indeferida. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Ilicitude probatória não configurada. Policiais que ingressaram na residência após ter o acusado dispensado um tijolo de maconha no portão e corrido para dentro do imóvel. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio que está amparado pelo permissivo constitucional. Preliminar de nulidade das provas que merece ser afastada. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento do pedido de produção de provas. Inocorrência. Diligência irrelevante para o deslinde do feito. 3. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 4. Dosimetria da pena que não merece reparos. 4.1. Do crime de tráfico de drogas - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. 4.2 - Do crime de receptação - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Causas de aumento ou diminuição da pena - inexistentes. 5. Concurso material de crimes. 6. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena aplicada que, por si só, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso. 7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - APR: 15000249120218260559 SP 1500024-91.2021.8.26.0559, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 01/12/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2021) - grifei

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar. Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência fls.06/08; auto de prisão em flagrante fl.01; auto de apreensão fls.09/11; laudo pericial fls. 13/15; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Cleiton Cesar Pacheco, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que faz parte da Força Tática da Polícia Militar de Tupã, e tinham informações através de moradores nas proximidades e da própria DISE, dos locais onde o tráfico de drogas começa a se destacar. E nesta data adentraram a rua e flagramos a ré vendendo entorpecente para um usuário. O usuário se retirou rapidamente, e a ré, ao perceber a presença da viatura, entrou correndo para dentro da casa dela, tropeçando, e o seu companheiro que estava depondo aqui conseguiu surpreender ela desfazendo das porções de 'crack' na casa, no tanque de lavar roupa. Ela foi indagada, assumiu realmente que as pedras de 'crack' era dela, mas disse que era para uso, de início ela falou que era para uso né. Aí como nós vimos ela vendendo a porção de 'crack' e colocando algo nas vestes, nós solicitamos a presença de uma policial feminina, que fez a revista, e foi localizado na cintura

dela o dinheiro, que era o preço da porção de 'crack', acho que dez reais, se não me engano, pela policial feminina. E aí encontramos mais um pouco de dinheiro dentro da residência. Como ela era alvo já da DISE, já tinha até uma troca de informações nossa que já havia uma investigação sobre ela, nós a apresentamos na DIG, e a Autoridade Policial entendeu e lavrou o auto de prisão em flagrante. Só para finalizar, posteriormente, não tenho certeza se foi dentro daquele mês ou mais tardar uns dois meses, como ela havia saído na audiência de custódia ela prosseguiu no tráfico de drogas, aonde a Autoridade Policial através de mandado de busca realizou a prisão dela novamente em flagrante por tráfico de drogas. Após essa segunda prisão por tráfico de drogas eu não tive mais conhecimento de onde ela, se ela se mudou para outro lugar, ou se está presa, não tive mais. Até as denúncias cessaram por isso, aí eu não tive mais conhecimento.

A testemunha Luciano Graciano da Silva, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava no dia de plantão, policiamento de Força Tática, e tinham trocado muita informação com a Especializada DISE, e geralmente passavam informações para eles a respeito do tráfico e eles passam para a polícia militar. Tinham conhecimento dessa boca de fumo no qual a ré era a chefe. E então concentraram o patrulhamento para evitar que os usuários frequentem, que eles realmente comprem droga, e começa furtar, e os moradores estavam reclamando. E nesse dia, ao adentrarmos a rua nos deparamos com a ré no portão da casa entregando algo para um indivíduo, e pegando dinheiro dele e colocando nas suas vestes. Imediatamente nós tentamos se aproximar, o indivíduo saiu em desabalada carreira. Ela correu para dentro da residência, nós a acompanhamos, ela chegou no fundo da residência, ela jogou algo no tanque, nós a seguramos, observamos o tanque, tinha dez porções de 'crack' embalados em plástico de cor preta. Solicitamos uma policial feminina, nós indagamos o que ela havia colocado nas vestes, ela não quis falar, nós solicitamos a policial feminina, que revistou ela e achou no short, entre a roupa e a pele dela, a quantia de dez reais fracionada em notas de dois. Indagamos se haveria mais alguma coisa na casa, e no quarto dela foi encontrado R\$264,00, também em notas fracionadas, e ela nos relatou que esse dinheiro é do auxílio, porém ela não nos apresentou nenhum comprovante. Diante desse exposto nós a conduzimos para CPJ, onde ela foi autuada pelo tráfico de drogas. O que nós tínhamos informação à respeito dela pela DISE, eles estavam até tendo uma investigação à respeito do tráfico de drogas, sendo que depois desta prisão ela foi colocada em liberdade, e posteriormente o Judiciário dessa Comarca expediu um mandado de busca na casa dela, solicitado pela Especializada, que também efetuou de novo outra prisão por tráfico de drogas contra a Maíra.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, a ré MAÍRA FERREIRA negou os fatos. Disse que a polícia invadiu sua casa sem mandado. Alegou que é usuária de crack e no dia dos fatos estava apenas usando.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto

probatório que permite concluir, que a acusada cometeu o crime pelo qual foi denunciada.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e a forma de como a denunciada tentou empreender fuga, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; além de dinheiro. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação a ré.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pela ré.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar",

"transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

Foram apreendidas 10 porções de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 0,83 gramas (peso bruto de 8,27g), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/11).

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida de 10 porções de cocaína, em forma de crack, que estavam embaladas separadamente para venda, 3.80 (Peso Bruto) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

Com relação ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga

destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que os policiais militares flagraram a ré vendendo drogas a usuário, sendo perseguida até sua residência. Na casa a ré tentou dispensar as drogas dentro do tanque de lavar roupa. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do

E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP -

APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-

60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

A acusada era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-la.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que a acusada cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que a ré praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: A ré possui antecedentes (processo nº 0002551-02.2011.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/02/2013 – fls.340/343). Foram apreendidas 10 porções de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 0,83 gramas (peso bruto de 8,27g), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/11) e laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 13/15), sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 667 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

A ré não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR MAÍRA FERREIRA, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 667 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Tupã, 03 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA